SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS Nº 1091134 - MS (2026/0154753-3)

RELATOR	**:**	**MINISTRO RIBEIRO DANTAS**
EMBARGANTE	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
EMBARGADO	:	EZEQUIEL RICARDO CABALLERO GIMENEZ (PRESO)
ADVOGADOS	:	BELCHIOR GUIMARAES ALVES FILHO - DF045095
		ADRIANO VERSIANI PINTO - MG149933
INTERES.	:	MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO	:	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO *HABEAS CORPUS*. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. LIMITES DA DEVOLUTIVIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO DE APELAÇÃO. EFEITOS MODIFICATIVOS. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. *Os embargos*. Embargos de declaração opostos pelo Embargante contra acórdão que, ao prover em parte agravo regimental da defesa, concedeu a ordem, de ofício, para determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem a fim de realizar nova individualização da pena e verificar a aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.

2. *Fato relevante*. O acórdão de apelação impugnado no *habeas corpus* foi interposto exclusivamente pela acusação, limitando-se a questionar o aumento da pena-base e o regime prisional, sem suscitar a minorante do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.

3. *Pleito*. O Embargante alega contradição e requer efeitos modificativos, para que não seja conhecido o habeas corpus, preservando-se a condenação nos termos do acórdão de apelação.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se esta Corte poderia determinar, de ofício, o retorno dos autos para análise da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, quando a apelação foi exclusiva da acusação e não devolveu tal matéria.

Documento eletrônico VDA59253522 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 25/08/2026 às 00:37:14 pelo usuário: SERVIÇO CONFIRMADOR DO DJ
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 19/08/2026 14:54:39
Código de Controle do Documento: 746bfb4a-414e-4b03-9c59-85d4523cecdc

5. A questão em discussão consiste em saber se é possível, em *habeas corpus*, apreciar tema não enfrentado pelas instâncias ordinárias, em face dos óbices de supressão de instância, coisa julgada e caráter substitutivo do *writ*.

6. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração podem ser acolhidos com efeitos modificativos para sanar contradição e ajustar o resultado do julgamento.

III. Razões de decidir

7. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade, obscuridade ou erro material, sendo possível atribuir-lhes efeitos modificativos quando o vício impacta o resultado do julgamento.

8. A apelação exclusiva da acusação delimita a devolutividade da matéria ("*tantum devolutum quantum appellatum*"), inexistindo obrigação da Corte de origem de se manifestar sobre a minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 não suscitada nas razões recursais.

9. É vedado ao Tribunal Superior apreciar, originariamente, questão não enfrentada pelas instâncias ordinárias em *habeas corpus*, sob pena de supressão de instância, especialmente quando se trata de condenação acobertada pela coisa julgada e diante do caráter substitutivo do writ; a competência do STJ restringe-se à revisão de seus próprios julgados (CR, art. 105, I, "a").

10. A presença de óbices formais (supressão de instância, coisa julgada e caráter substitutivo do *habeas corpus*) impõe a manutenção da decisão que não conheceu do *habeas corpus* e o desprovimento do agravo regimental.

11. Configurada a contradição, os embargos são acolhidos com efeitos modificativos para cassar o acórdão que determinou o retorno dos autos e restabelecer o não conhecimento do *habeas corpus*.

IV. Dispositivo e tese

12. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para cassar o acórdão embargado; agravo regimental desprovido; *habeas corpus* não conhecido.

Tese de julgamento:

---

1. Em apelação exclusiva da acusação, a instância revisora se limita ao objeto devolvido, inexistindo dever de analisar, de ofício, a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. 2. É inadmissível a apreciação, em habeas corpus, de matéria não previamente enfrentada pelas instâncias ordinárias, sob pena de supressão de instância, notadamente em condenação acobertada pela coisa julgada. 3. Os embargos de declaração podem ser acolhidos com efeitos modificativos para sanar contradição que altera o resultado do julgamento.

Dispositivos relevantes citados:

CR/1988, art. 105, I, "a"; Lei 11.343/2006, art. 33, § 4º

Jurisprudência relevante citada:

STJ, HC 1.021.432/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 10.12.2025

RELATÓRIO

Documento eletrônico VDA59253522 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 25/08/2026 às 00:37:14 pelo usuário: SERVIÇO CONFIRMADOR DO DJ
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 19/08/2026 14:54:39
Código de Controle do Documento: 746bfb4a-414e-4b03-9c59-85d4523cecdc

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo **MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL** de acordão da Quinta Turma, que proveu, em parte, agravo regimental da defesa para conceder a ordem, de ofício, e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para nova individualização da pena, a fim de se verificar a possibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.

O embargante afirma contradição no julgado, pois o acórdão de apelação impugnado foi interposto exclusivamente pela acusação e limitou-se em questionar o aumento da pena-base e o recrudescimento do regime prisional, razão pela qual não há se falar em omissão da Corte de origem sobre o cabimento do tráfico privilegiado.

Destaca que, diante da ausência de pedido expresso da defesa pela aplicação da minorante especial da Lei de Drogas, não competia a Corte de origem "manifestar-se ex officio sobre matéria que não objeto de devida provocação".

Requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes a fim de que não seja conhecido o *habeas corpus*, mantendo-se a condenação do embargado nos termos fixado no acórdão de apelação.

É o relatório.

VOTO

Cumpre registrar que os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade existente no julgado, assim com eventual erro material se verificado.

Na hipótese, de fato, está correto o embargante quando afirma que não houve omissão do Tribunal estadual sobre a observância do critério trifásico na individualização da pena.

Conforme relatado, o acordão de apelação impugnado foi interposto exclusivamente pela acusação e não tinha como objeto a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. Assim, como a instância revisora fica adstrita aos limites do pedido definido pela parte na razões recursais ("tantum devolutum quantum appellatum"), a Corte de origem não tinha obrigação de se manifestar sobre esse ponto. Logo, está equivocado o acórdão desta Turma que anulou o julgado objurgado, na parte da dosimetria, e reconheceu ser devida a análise sobre o cabimento do tráfico privilegiado.

Por sua vez, não compete a este Tribunal Superior o exame diretamente do tema, posto que não submetido a apreciação da instância antecedente, notadamente, na hipótese, de *habeas corpus* impetrado contra condenação acobertada pela coisa julgada, na medida em

Documento eletrônico VDA59253522 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 25/08/2026 às 00:37:14 pelo usuário: SERVIÇO CONFIRMADOR DO DJ
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 19/08/2026 14:54:39
Código de Controle do Documento: 746bfb4a-414e-4b03-9c59-85d4523cecdc

que cabe ao STJ tão somente a revisão de seus próprios julgados, nos termos do 105, inciso I, alínea "a", da CF.

Esta Corte já se manifestou que "É imprescindível o prévio enfrentamento da matéria pelas instâncias ordinárias para evitar indevida supressão de instância e violação dos princípios do duplo grau de jurisdição e devido processo legal (HC n. 1.021.432/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 10/12/2025, DJEN de 16/12/2025.)

Nesse contexto, à vista da presença de óbices formais (caráter substitutivo do habeas corpus, coisa julgada e supressão de instância), mantém-se a decisão que não conheceu do *habeas corpus,* impondo-se o desprovimento do agravo regimental.

Ante o exposto, **acolho** os embargos de declaração com efeitos modificativos a fim de **cassar o acórdão de fls. 174-178**, e, sendo assim, nego provimento ao agravo regimental, mantida a decisão que não conheceu do *habeas corpus.*

É o voto.

Documento eletrônico VDA59253522 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 25/08/2026 às 00:37:14 pelo usuário: SERVIÇO CONFIRMADOR DO DJ
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 19/08/2026 14:54:39
Código de Controle do Documento: 746bfb4a-414e-4b03-9c59-85d4523cecdc